

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4200/2530

นาย ธง ชัย เจริญชัย กับพวก
สหกรณ์ รถยนต์ บริการ อุดมราชธานี
จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

โจทก์ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์นัดหมายให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการใหม่แทนคณะเดิม ซึ่งโจทก์มีอำนาจกระทำได้ตามข้อบังคับ มิใช่เป็นการแสดงตน เป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์หรือกระทำการอันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อตรงหรือทำให้เสื่อมเสียชื่อ เสี่ยงหรือประโยชน์ของสหกรณ์ การที่จำเลยกับพวกยกเหตุดังกล่าวเป็นข้ออ้างให้โจทก์ออกจากสมาชิก จึงเป็นการละเมิดต่อสิทธิของโจทก์.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 เป็นสมาชิกของสหกรณ์จำเลยที่ 1 ได้ประกอบ การขนส่งเดินรถรับจ้างในนามของจำเลยที่ 1 ในเส้นทางที่จำเลยที่ 1 ได้รับสัมปทาน จากคณะกรรมการขนส่งจังหวัดอุดรราชธานีเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2526 จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้จัดการของจำเลยที่ 1 มีหนังสือแจ้งต่อโจทก์ทั้งสามว่า คณะกรรมการ ดำเนินการของจำเลยที่ 1 ประกอบด้วยจำเลยที่ 2 ถึงที่ 13 มีมติเป็นเอกฉันท์เมื่อวัน ที่ 6 กันยายน 2526 ให้โจทก์ทั้งสามขาดจากการเป็นสมาชิกของจำเลยที่ 1 ซึ่ง เป็นการสั่งให้โจทก์ทั้งสามขาดจากการเป็นสมาชิกโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบว่าโจทก์ทั้ง

สามกระทำผิดข้อบังคับของจำเลยที่ 1 อย่างไรก็ดีตั้งกล่าวจึงไม่ชอบด้วยระเบียบข้อ
บังคับของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 ถึง 13 ไม่มีอำนาจกระทำได้ เป็นการใช้อำนาจใน
ตำแหน่งกลั่นแกล้งโจทก์ให้ได้รับความเสียหายประกอบการขนส่งตามปกติไม่ได้ ขอ
ให้พิพากษาว่ามติตั้งกล่าวไม่ชอบด้วยข้อบังคับของจำเลยที่ 1 ให้เพิกถอนมติดัง
กล่าวและให้จำเลยที่ 1 เพิกถอนคำสั่งที่โจทก์ทั้งสามขาดจากการเป็นสมาชิกของ
จำเลยที่ 1 และทำให้โจทก์ทั้งสามกลับเข้าสู่ฐานะเดิมและมีสิทธิประกอบการขนส่ง
ตามสภาพเดิม

จำเลยที่ 1 ถึง 9 และที่ 11 ถึง 13 ให้การว่า เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2526 คณะ
กรรมการดำเนินการของจำเลยที่ 1 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้โจทก์ทั้งสามพ้นจากการเป็น
สมาชิกของจำเลยที่ 1 เพราะโจทก์ทั้งสามกระทำความผิด แสดงตนเป็นปฏิปักษ์และ
ไม่ซื่อตรงต่อจำเลยที่ 1 ทำให้จำเลยที่ 1 เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือประโยชน์ สร้างปัญหา
ก่อให้เกิดความปั่นป่วนความแตกแยกในหมู่สมาชิก และเอาใจใส่ฝ่ายตรงกันข้ามกับ
จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบังคับ จำเลยมีมติตั้งกล่าวตามอำนาจ
หน้าที่และข้อบังคับของจำเลยที่ 1 โจทก์ทั้งสามไม่มีอำนาจฟ้องเพราะยังไม่ได้
อุทธรณ์คัดค้านมติดังกล่าวต่อที่ประชุมใหญ่ ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น โจทก์ทั้งสามขอถอนฟ้องคดีเฉพาะจำเลยที่
10 ศาลชั้นต้นอนุญาต และจำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 10

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า โจทก์ทั้งสามมีอำนาจฟ้อง แต่มติของจำเลยตามฟ้องถูก
ต้องตามขั้นตอนและชอบด้วยข้อบังคับของจำเลยที่ 1 พิจารณายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2526 โจทก์ทั้งสามยังคงมีสภาพเป็นสมาชิกของ สหกรณ์รถยนต์บริการอุบลราชธานี จำกัด จำเลยที่ 1 เหมือนเดิม ไม่จำเป็นต้องบังคับให้ จำเลยที่ 1 เพิกถอนคำสั่งให้โจทก์ทั้งสามขาดจากการเป็นสมาชิกของจำเลยที่ 1 เพื่อให้โจทก์ทั้งสามกลับคืนสู่ฐานะเดิม ให้ยกคำขอนี้

จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "การที่โจทก์ทั้งสามนัดหมายให้มีการประชุมกันในหมู่สมาชิกเพื่อเข้าชื้อกันเรียกร้องให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการใหม่แทนคณะเดิมนั้น โจทก์ทั้งสามมีอำนาจกระทำได้ตามข้อบังคับ เอกสารหมาย จ.4 ข้อ 38 วรรคสอง มิใช่เป็นการแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ หรือกระทำการอันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อตรงหรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือประโยชน์ของสหกรณ์ตามข้อบังคับข้อ 11(7) (8) ดังที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 กับพวกยกขึ้นเป็นข้ออ้างในการให้โจทก์ทั้งสามออกจากการเป็นสมาชิก การกระทำของจำเลยที่ 1 ที่ 2 กับพวกตามฟ้องโจทก์จึงเป็นการละเมิดต่อสิทธิของโจทก์ทั้งสาม"

พิพากษายืน.

(คำนี้ ฤๅไรรัตน์-ดุสิต วราโห-สวัสดิ์ รอดเจริญ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ